COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Ofício-Circular nº 3/2026/CVM/SSE

São Paulo, na data da assinatura eletrônica.

Aos Administradores e Gestores de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

Assunto: **Impossibilidade de vinculação da taxa de performance de FIDC à remuneração da consultoria.**

Prezados(as),

1. O presente Ofício-Circular tem por objetivo esclarecer sobre a impossibilidade de destinação da taxa de performance cobrada pelos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC, ou de parcela desta, aos consultores contratados pelo gestor.

2. A esse respeito, nos termos da Resolução CVM nº 175 ("RCVM 175"), a taxa de performance constitui remuneração vinculada ao resultado da classe ou do cotista, conforme aplicável, estando associada à atividade de gestão profissional da carteira, uma atividade regulada e cujo gestor necessita de autorização perante à Autarquia, nos termos da Resolução CVM nº 21.

3. A contratação de consultor especializado no âmbito dos FIDC não altera a natureza dessa remuneração ou a sua destinação, haja vista a função do consultor contratado do FIDC, por meio do gestor, para assessorá-lo nas suas atividades de gestão.

4. Embora o consultor possa prestar serviços de consultoria relacionados aos direitos creditórios integrantes da carteira do fundo e seja contratado pelo gestor, o consultor especializado não é responsável pelas decisões de investimento e desinvestimento da carteira e, portanto, a sua remuneração não deve estar atrelada, vinculada ou fazer parte da taxa de performance devida pelo FIDC ao gestor.

5. Adicionalmente, o art. 35 do Anexo Normativo II à RCVM 175 estabelece que as classes e subclasses de cotas que contam com taxa de performance devem observar a disciplina conferida à matéria no Anexo Normativo I da RCVM 175, que atribui expressamente, em seu art. 28, a cobrança da taxa de performance ao gestor.

6. Nesse contexto, a SSE entende que é incompatível a destinação, ainda que parcial, da taxa de performance ao consultor especializado. A vinculação de taxa de performance dos FIDC aos seus consultores, contratados pelos gestores, pode caracterizar gestão irregular de carteiras e implicar na responsabilização do consultor, gestor ou do administrador do FIDC.

7. Ressalta-se que os administradores e os gestores, em sua esfera de atuação, devem assegurar que as estruturas de remuneração adotadas pelos fundos observem os requisitos normativos

aplicáveis, incluindo a adequada segregação de funções entre os prestadores de serviços contratados, bem como a transparência das informações disponibilizadas aos investidores.

8. Em caso de dúvidas, a SSE e a GSEC-1 podem ser contatadas pelos *e-mails* sse@cvm.gov.br e gsec-1@cvm.gov.br.

Atenciosamente,

Cynthia Barião da Fonseca Braga

Gerente de Securitização e Agronegócio - GSEC-1

Bruno de Freitas Gomes

Superintendente de Securitização e Agronegócio - SSE

Documento assinado eletronicamente por **Cynthia Bariao da Fonseca Braga**, **Gerente**, em 11/09/2026, às 10:50, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Bruno de Freitas Gomes Condeixa Rodrigues**, **Superintendente**, em 11/09/2026, às 12:34, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2687527** e o código CRC **4E8C7564**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2687527** and the "Código CRC" **4E8C7564**.*

Referência: Processo nº 19957.009383/2021-43 Documento SEI nº 2687527